

0074555-42.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

LUCAS GONÇALVES BOZIO

Vistos.

Lucas Gonçalves Bozio e Lucas Felipe Araújo Nascimento foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", e artigo 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343.06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 23.06.2016, por volta das 22:20 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0074555-42.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0074555-42.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

LUCAS GONÇALVES BOZIO

Vistos.

Lucas Gonçalves Bozio e Lucas Felipe Araújo Nascimento foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", e artigo 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343.06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 23.06.2016, por volta das 22:20 horas, na Rua Alberto Gentili, associaram-se para a prática de tráfico, sendo surpreendidos com três porções de maconha e trinta de crack.

Após a suspensão do processo pelo artigo 366 do CPP para o réu Lucas Gonçalves, a fls. 169, a pedido do MP e por conta do v. Acórdão de fls. 220/223 foi determinada a produção antecipada de provas no que lhe pertine.

Assim, na audiência de fls. 275/277, que para Lucas Gonçalves serviu de antecipação, ouviu-se uma testemunha de acusação, tomando o interrogatório de Lucas Felipe.

O feito foi sentenciado a fls. 278/279 para Lucas Felipe, com a improcedência da ação penal.

Seguiu-se a citação de Lucas Gonçalves, com a revogação de sua suspensão processual, a fls. 293/295.

Designada nova audiência de instrução, Lucas Gonçalves tornou-se revel.

As partes debateram, tendo ambas requerido a sua absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 14/15, 17, 142/143 e 145/146. Os únicos depoimentos colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, foram o interrogatório do corréu Lucas Felipe e o depoimento do policial civil Décio, que são antagônicos, tendo o policial incorrido ainda em nítida contradição com seu relato anterior prestado a fls. 06.

Daí a absolvição para Lucas Gonçalves, por idênticas razões as apresentadas a fls. 278/279, no caso ausência de elementos aptos a incriminá-lo, afigura-se providência de rigor.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver o réu Lucas Gonçalves Bozio das acusações que lhe foram feitas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso IV, do CPP.

P.R.I.

São Paulo, 30 de março de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito